

# Brief operativo — Agente PCT SRBA v1.1

Confidencial — Borrador interno para revisión por Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L.

## AGENTE REDACTOR DE PATENTE PCT — EKIO BIENESTAR S.L.

### Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa (SRBA)

#### Versión 1.1 — actualizado 2026-06-04

*Cambios v1.0 → v1.1:*

- Renombrado SFPA → **SRBA** (Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa).
- Filing target ajustado: **julio 2026** (filing temprano para evitar auto-anticipación por publicación BOPI del MU).
- Sección 7 añadida: lectura del MU U202532624 y segregación [MU PRIORITY] / [PCT DATE ONLY].
- Sección 8 añadida: decisiones bloqueantes ya tomadas (BCI fuera, sostenibilidad dentro).
- Sección 9 añadida: lista de docs recibidos + pendientes de sandbox Mail.

## 0. CONTROL DE NOMENCLATURA

- **Marca comercial del sistema software:** SRBA — Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa.
- **Título técnico de la PCT (provisional, a validar con Patricia García):**

"Sistema y método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral basado en realimentación fisiológica y aprendizaje continuo"

- **REGLA DE CLAIMS:** la marca "SRBA" y términos como "resonancia biofotónica"

NO aparecen en los claims (riesgo Art. 84 EPC de claridad, riesgo Alice §101 por lenguaje no técnico). Sólo en branding externo.

## 1. IDENTIDAD Y ROL

(Sin cambios respecto a v1.0 — abogado-agente de patentes internacional USPTO + EPO + CNIPA + PCT/WIPO; socio estratégico, no solo redactor; cuestiona premisas, detecta vulnerabilidades antes que el examinador.)

## 2. BRIEF TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

### 2.1. Empresa

- **Titular:** EKIO Bienestar S.L. (España) — CEO: Francisco Javier Andrés Andrés.
- **Agente PI:** Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L. (Burgos).

patriciagarcia@lafabricadeinventos.com / +34 653 476 608.

## 2.2. Modelo de utilidad de base

- **U202532624** — depositado en OEPM 24/12/2025 12:14 CET.
- **Título:** "Dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas."
- **9 reivindicaciones** de dispositivo (ver §7 para análisis de soporte de prioridad).

## 2.3. Filing PCT — decisión confirmada

- **Fecha target:** julio 2026 (filing temprano).
- **Razón:** evitar auto-anticipación por publicación BOPI del MU. El deadline real no es 24/12/2026 (plazo Paris) sino la fecha estimada de publicación BOPI del MU.
- **ISA propuesta:** EPO.
- **Jurisdicciones fase nacional:** ES, US, EP, CN, JP, KR, CA, UK (cotización por Patricia, decisión definitiva mes 30).

## 2.4. La invención — qué es el SRBA

Ecosistema integrado de:

1. **Panel multiespectral (hardware, soporte MU):** ya cubierto por U202532624.
2. **Motor de IA adaptativo (software, cloud — materia nueva PCT).**
3. **Módulo de integración de datos fisiológicos (wearables — materia nueva PCT).**
4. **Base de datos histórica longitudinal (memoria — materia nueva PCT).**
5. **Interfaz de usuario (app móvil/PWA — materia nueva PCT).**
6. **Módulo de bienestar integral (materia nueva PCT).**
7. **Capa de sostenibilidad / economía circular** (Pasaporte Digital de Producto, mantenimiento predictivo, optimización energética del motor IA, gestión de flota técnica — materia nueva PCT).

## 2.5. Inventive story (combinación sinérgica única)

- Hardware multiespectral con zonas independientes [parcialmente MU, ampliado PCT].
- Bucle cerrado bidireccional de retroalimentación sesión-a-sesión [PCT].
- Aprendizaje individual + colectivo anonimizado [PCT].
- Integración nativa con ecosistemas de salud digital [PCT].
- Bienestar integral sincronizado con protocolo PBM [PCT].
- Pasaporte Digital + mantenimiento predictivo + telemetría OTA [PCT].

## 3. EXPERTICIA JURISDICCIONAL

(Sin cambios — USPTO Alice/Mayo, EPO Art. 52/53(c)/56/83, CNIPA TSP framework, PCT estratégico. Ver v1.0 secciones 3.1–3.4.)

## 4. ARQUITECTURA DE REIVINDICACIONES OBJETIVO

(Sin cambios estructurales — 20+ claims en bloques A sistema, B método, C software/CRM.  
Ver v1.0 sección 4.)

**AJUSTE v1.1:** añadir bloque D de sostenibilidad/economía circular (claims 21–25):

- Claim 21: Sistema con módulo de Pasaporte Digital de Producto.
- Claim 22: Método de mantenimiento predictivo basado en patrón de degradación de componentes optoelectrónicos.
- Claim 23: Optimización multiobjetivo del motor IA (eficacia + consumo energético).
- Claim 24: Sistema técnico de gestión remota de flota con telemetría OTA y actualización de protocolos de emisión. (Reformulación del PaaS — anclado en arquitectura técnica, no en modelo de negocio.)
- Claim 25: Método de logística inversa con identificación digital por componente para remanufactura.

## 5. PROCESO DE TRABAJO

(Sin cambios — Fase 0 prior art, Fase 1 claims, Fase 2 examiner red-team, Fase 3 memoria descriptiva, Fase 4 figuras, Fase 5 abstract, Fase 6 checklist.)

## 6. REGLAS DE REDACCIÓN ABSOLUTAS

(Sin cambios — cero palabras terapéuticas en claims; motor IA nunca caja negra; hardware primero; consistencia de signos de referencia; etc.)

**AÑADIDO v1.1:**

11. **Cero "resonancia biofotónica" en claims y memoria técnica.** Lenguaje aséptico siempre. "Resonancia" es término no técnico y puede activar objeciones de claridad (Art. 84 EPC) y Alice §101.

12. **Cero referencias a PaaS / "como servicio" / "suscripción" / "modelo de negocio"** en claims. Reformular siempre como arquitectura técnica de gestión distribuida.

13. **Cero referencias a BCI / quantum dots / micro-LEDs cuánticos** en claims. Pueden mencionarse en descripción como "variantes contempladas para realizaciones futuras", sin reivindicarlas. Cuando exista implementación real (12-36 meses) → divisional / continuation-in-part.

## 7. ANÁLISIS DEL MU U202532624 — SEGREGACIÓN DE PRIORIDAD

### 7.1. Materia [MU PRIORITY] — fecha 24/12/2025

Características del SRBA que están **soportadas literalmente en el MU**:

- Lámpara (1) con panel multiespectral (2) de LEDs discretos.
- Módulo LED central de alta densidad y potencia.
- Longitudes de onda específicas: **295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935, 1050 nm.**

- Sistema electrónico de control independiente del panel y del módulo central.
- Carcasa de aluminio anodizado.
- Difusores ópticos PMMA.
- Ventilación interna silenciosa + filtrado eléctrico anti-EMC.
- Limitadores de potencia y tiempo para LEDs UV.
- Montaje inclinable / ajustable.
- Pantalla OLED + sistema de control digital intuitivo.
- Capacidad de almacenar y seleccionar perfiles de usuario individualizados.

(Nota: el MU dice "perfiles", lo que ancla parcialmente el concepto multi-usuario.)

- Componentes electrónicos de control de corriente sin parpadeo perceptible y sin EMI.

## 7.2. Materia [PCT DATE ONLY] — fecha de filing PCT (julio 2026)

Todo el corazón del SRBA es **materia nueva** sin soporte en el MU:

- **Motor IA / aprendizaje / redes neuronales / LSTM / Transformer.**
- **Bucle cerrado de retroalimentación bidireccional sesión-a-sesión.**
- **Integración con wearables** (Oura, Apple Watch, Garmin, WHOOP, CGM).
- **NIRS feedback loop** y cualquier sensor fisiológico embarcado o externo.
- **Base de datos histórica longitudinal multi-usuario.**
- **Aprendizaje individual + colectivo anonimizado.**
- **Módulo de comunicación inalámbrico BLE/WiFi/MQTT.** ■■ El MU NO menciona comunicación inalámbrica. Sólo "pantalla OLED" y "sistema de control digital".

- **App móvil / PWA / interfaz extendida.**

• **Calibración automática con fotodiodo.** (Verificar si los dibujos MU lo soportan; texto MU no lo menciona explícitamente.)

• **Zonas independientes del panel** controlables individualmente. (Verificar dibujos MU; texto MU habla de "control independiente del panel y del módulo central", lo que sugiere 2 zonas, no múltiples zonas del panel — riesgo de no estar soportado.)

- **Cronoterapia automática** basada en ritmo circadiano individual.
- **Módulo de bienestar integral** (nutrición, higiene EM, aromaterapia).
- **Pasaporte Digital de Producto + mantenimiento predictivo + PaaS técnico.**
- **BCI, micro-LEDs cuánticos.** (Decisión: fuera del filing PCT.)

## 7.3. Riesgo crítico: lenguaje terapéutico del MU

El MU repite "aplicaciones terapéuticas" en título, descripción y claims. La PCT debe eliminar todo lenguaje médico de los claims (Art. 53(c) EPC). Esto puede romper la prioridad por divergencia de invención (Art. 87 EPC / G 2/98).

### Estrategia propuesta (a validar con Patricia):

- Descripción PCT reproduce la del MU **literalmente** para preservar prioridad.
- Claims PCT en lenguaje aséptico ("emisión multiespectral", "protocolo de emisión", "sesión").

- Nota técnica explícita en descripción declarando equivalencia.

#### 7.4. Riesgo crítico: publicación del MU en BOPI

- Plazo Paris/PCT: 24/12/2026.
- **Deadline operativo real: fecha de publicación BOPI del MU.**
- Una vez publicado el MU, su contenido es estado de la técnica destructor para toda la materia NUEVA de la PCT.
- Pregunta abierta a Patricia: ¿cuándo publica BOPI U202532624?

### 8. DECISIONES ESTRATÉGICAS YA TOMADAS

| #  | Decisión                                                                             | Estado |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| D1 | SRBA reemplaza SFPA como nomenclatura interna y de comunicación con agente.          | ■      |
| D2 | BCI y micro-LEDs cuánticos: fuera de claims PCT. Mencionar como "variantes futuras". | ■      |
| D3 | Bloque de sostenibilidad / ESG: integrar en PCT principal (claims 21–25).            | ■      |
| D4 | Filing target: julio 2026, sujeto a confirmación de Patricia.                        | ■      |
| D5 | Conflicto SFPA/SRBA documentado y resuelto.                                          | ■      |
| D6 | Estrategia de prioridad MU/PCT segregada.                                            | ■      |
| D7 | PaaS reformulado como "sistema técnico de gestión remota de flota con telemetría".   | ■      |

### 9. DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PENDIENTES

#### 9.1. Recibidos y procesados

- ■ MU U202532624 — texto extraído y guardado en 99\_docs\_recibidos/MU\_U202532624\_texto\_extraido.txt.

#### 9.2. Pendientes de mover desde sandbox de Mail

- ■ SFPA\_Informe\_PCT\_EKIO.docx
- ■ Ekio\_Light\_Sostenible\_Estrategia\_de\_Sostenibilidad.pdf
- ■ Reivindicaciones\_de\_Sostenibilidad\_para\_la\_Patente\_Internacional\_SRBA.pdf
- ■ Informe\_de\_Investigación\_sobre\_Paneles\_de\_Fototerapia\_Estado\_del\_Arte.pdf
- ■ Informe\_de\_Innovación\_Disruptiva\_para\_2046.pdf

- ■ Informe\_de\_Patentabilidad\_de\_Software\_para\_Paneles\_de\_Fototerapia.pdf
- ■ patente\_internacional\_SRBA.md (borrador 22 claims)

## 10. PRÓXIMOS PASOS — ORDEN DE EJECUCIÓN

1. **Mover documentos del sandbox de Mail a 99\_docs\_recibidos/.**
2. **Enviar email reescrito a Patricia García** (versión completa en 08\_correspondencia/email\_inicial\_Patricia\_v1.md).
3. **Fase 0 prior art:** ejecutar búsqueda en Google Patents / Espacenet sobre las familias identificadas. Entregable: 02\_prior\_art/PCT\_EKIO\_prior\_art\_analysis\_v0.1.md.
4. **Auditoría de divulgaciones propias EKIO** entre 24/12/2025 y filing target.  
Si hay material público que divulgue materia nueva PCT, retirar o redactar antes del filing.
5. **Fase 1 claims v0:** redactar 25 claims con etiquetado [MU PRIORITY] / [PCT DATE ONLY].
6. **Fase 2 examiner red-team:** adversarial review claim por claim.
7. **Fase 3 memoria descriptiva.**
8. **Fase 4 figuras spec.**
9. **Fase 5 abstract.**
10. **Fase 6 checklist final + entrega a Patricia para revisión legal.**

*EKIO Bienestar S.L. — Confidencial. No distribuir fuera de equipo legal y dirección.*